

미국 세무사 상담 가이드 — TheOne Vintage US 온라인 판매

2026년 10월 8일 · 작성 사토시 · 쓰는 사람 윤(의뢰처) · 세무사(CPA)와 상담할 때 무엇을 말하고 무엇을 물을지의 목록입니다. 본인 상황에 맞게 빈칸을 채우고 해당 없는 질문은 지우세요. ★ = 미국 공개 전 반드시
답이 필요한 항목

이 문서의 쓰임

- 사이트(TheOne Vintage US)는 중고 명품(가방 · 시계 · 주얼리 · 의류 등)을 미국 소비자에게 달러로 판매하는 온라인 경매·판매 사이트입니다. 손님은 입찰 또는 정가 구매 → 해외에서 검수 → 국제 특송으로 미국 배송, 관세는 선납해 수령 시 추가 비용 없음을 약속할 예정입니다.
- 판매 법인의 형태 · 소재지 · 상품을 어디서 어떻게 가져오는지는 의뢰처 본인이 가장 잘 아는 부분이라 여기서 단정하지 않습니다. 아래 0번 체크리스트를 채워 세무사에게 먼저 설명하면, 1 · 2부 질문의 답이 본인 상황에 맞게 나옵니다.
- 목표: 세금을 빠뜨려 추징당하거나 손님에게 고소당할 구멍을 공개 전에 막는 것. 세무사가 "이건 변호사 영역" 이라고 하는 항목은 그렇게 표시해 달라고 하세요.

0. 상담 전에 세무사에게 먼저 말할 내 상황(빈칸 채우기)

이 10줄이 정확해야 아래 질문의 답이 맞습니다. 모르는 칸은 "모름" 이라고 적고 세무사에게 그것부터 물어보세요.

1. 판매 주체 — 사업자 형태(개인사업자 / LLC / 법인 등) · 설립 주 · 설립 연도 · EIN 유무:

2. 이미 신고·납부하고 있는 것(연방 소득세 · 주 소득세 · 판매세 등록 주 · 급여세 등):

3. 본인 신분 — 미국 영주권자(세법상 거주자) · 거주 주 · 다른 나라에 세금 신고하는 곳이 있는지:

4. 상품을 가져오는 경로 — 어느 나라의 어떤 경매 · 딜러 · 공급처인지, 물건을 내가 사서 되파는지(재고 소유) 손님 대신 사 주는지(대행): _____
5. 물건이 미국으로 떠나는 나라(발송국)와 검수·보관 장소: _____
6. 해외에 내 명의 또는 내 지분의 법인 · 은행 계좌 · 파트너 회사가 있는지: _____
7. 미국 안에 창고 · 직원 · 사무실 · 재고가 있거나 생길 예정인지: _____
8. 손님이 내는 돈의 구성(낙찰가 · 구매자 수수료 · 배송비 · 선납 관세 · 선택 서비스)과 결제 수단:

9. 예상 규모 — 첫해 미국 매출 · 거래 건수 · 매출이 많이 나올 주: _____
10. 취급 품목 중 특수한 것(야생동물 가죽 · 귀금속 · 고가 시계)과 평균 단가: _____

1부. 세무 리스크 — 무엇을 물을까

A. 판매세(Sales tax)

사이트에 "판매세 없음" 이라고 써도 되는지, 나중에 주 정부가 소급 추정할 수 있는지가 걸려 있습니다.

- ★1 **내 사업자 구조와 발송 방식(해외 → 미국 소비자 직배송)에서 주(state)별 판매세 징수 의무가 언제 생기나요?**
원격 판매자 기준(주별 연 매출액 · 거래 건수)이 내 경우에 어떻게 적용되는지, 기준을 넘긴 뒤 등록이 늦으면 어떤 불이익이 있는지.
답 → 의무 발생 기준 · 지연 등록 위험
- ★2 **이미 판매세를 등록한 주가 있다면 그대로 쓰면 되나요? 없다면 어느 주부터, 어떤 순서로 등록·징수·신고해야 하나요?**
· 간소화 협약 가입 가능 여부 · 자동 계산 소프트웨어 권장안 · 연간 비용 추정
답 → 절차 · 비용
- ★3 **과세표준 — 손님이 내는 금액 중 무엇에 판매세가 붙나요?**
· 낙찰가 · 구매자 수수료 · 배송비 · 선납 관세 · 제3자 감정서(서비스) · 보호 포장 — 항목별 과세 여부(주마다 다르면 대표적인 차이)
· 관세를 손님에게 전가한 금액도 과세표준에 들어가는지
답 → 항목별 O/X
- 4 **내가 사서 되파는 구조(본인 판매)와 손님 대신 사 주는 구조(대행)에서 판매세 의무자 · 과세표준 · 신고 방식이 어떻게 다른가요? 어느 쪽이 유리한가요?**
답 → 구조별 차이 · 권장
- 5 **사업자(리셀러) 손님에게 팔 때 면세 처리 — 재판매 증명서를 어떻게 받고 얼마나 보관해야 하나요?**
답 → 절차 · 보관 기간
- 6 **나중에 다른 판매자 물건을 중개하면 마켓플레이스 촉진자(marketplace facilitator)로서 플랫폼이 징수 의무자가 되나요?**
답 → 현재 · 확장 시
- 7 **징수하지 않는 주에 대한 사용세(use tax) 통지·보고 의무가 있나요?**
답 → 해당 주 · 의무 내용

B. 관세·수입

"관세 선납 · 수령 시 추가 비용 없음" 을 약속하려면 수입 책임이 누구에게 있는지가 정리돼야 합니다.

- ★8 **관세 선납(DDP) 배송에서 미국 수입자(Importer of Record)는 누구여야 하나요 — 내 미국 사업자 / 해외 발송 주체 / 손님?**
· 내 사업자가 수입자가 되면 필요한 것(보증(bond) · 통관 대리인 · 수입자 번호)
· 운송사의 선납 대행 서비스를 쓸 때 세금 책임이 어디에 남는지
· 손님을 수입자로 두고 관세만 대납하는 구조의 문제점
답 → 권장 구조 · 필요 서류

★9 **소액 면세(de minimis) 폐지 이후 전 건 관세 대상이 맞나요? 세율은 무엇을 기준으로 정해지나요?**

- 명품의 원산지(제조국)와 발송국이 다를 때 어느 기준으로 세율(상호관세 포함)이 붙는지
- 품목(가죽 가방 · 손목시계 · 귀금속 · 의류)별 대략의 세율 — 사이트 요율표의 예시값이 현실적인지

답 → 세율 산정 기준 · 예시값 교정

10 **중고품에 관세 특례가 있나요? 신고 가치는 내 매입가인가요, 손님 판매가인가요?**

과소신고로 추정·벌금을 맞지 않으면서 손님 부담을 줄이는 기준이 있는지.

답 → 신고 가치 기준 · 특례 유무

11 **야생동물 가죽(악어 · 파이썬 · 도마뱀 등, CITES) 수입 — 허가 · 수수료 · 자연이 세무와 책임에 미치는 영향은요?**

세무사 범위 밖이면 통관 전문가 추천을 부탁.

답 → 추가 비용 · 추천

12 **손님이 반품하면 역수출 시 관세 환급(duty drawback)이 가능한가요? 현실적인가요?**

답 → 가능 여부 · 절차 · 최소 금액

C. 소득세·사업 구조·영주권자 개인 신고

이미 있는 사업자 구조가 이 사업에 맞는지, 해외 소싱 때문에 새로 생기는 보고 의무가 있는지가 핵심입니다.

★13 **지금 내 사업자 형태(개인사업자 / LLC / 법인)로 이 사업을 하는 게 맞나요? 바꾸는 게 유리하다면 무엇으로, 왜인가요?**

- 소득이 개인에게 바로 잡히는 구조(pass-through)와 법인 과세의 차이 · 자영업세 · 급여 vs 배당
- 설립 주와 실제 판매가 일어나는 주의 관계(주 소득세 · 프랜차이즈세)
- 분기 추정세 납부 · 장부 방식(현금 / 발생)

답 → 권장 구조 · 이유 · 바꿀 때 비용

★14 **상품을 해외에서 가져오는 구조에서, 해외의 법인 · 계좌 · 파트너 회사가 관련되면 영주권자인 내게 어떤 보고 의무가 생기나요?**

- 해외 금융계좌 보고(FBAR · FATCA 계열) · 해외 법인 지분 보고 · 해외 파트너와의 거래 가격(이전가격) 문제
- 해외 공급처에 지급하는 대금(매입 · 수수료)에 원천징수나 신고가 필요한지

답 → 해당 보고 목록 · 기한

15 **해외 발송 주체가 내 사업자와 다른 회사라면(공급·검수·발송을 맡기는 경우) — 미국 쪽에서 그 회사의 소득세 · 고정사업장 문제가 생기나요? 나와의 계약은 어떻게 짜야 하나요?**

답 → 위험 여부 · 계약 권장

16 **미국 안에 창고 · 직원 · 재고 · 사무실이 생기면 세금상 무엇이 달라지나요?**

- 주 소득세 넥서스 · 판매세 넥서스 · 재산세 · 급여세

답 → 항목별 영향

- 17 결제대행사가 국세청에 보내는 매출 보고(1099 계열)와 내 신고를 어떻게 맞추나요? 수수료 · 환불 · 관세 대납분이 매출로 잡히는 문제는요?
답 → 처리 방법
- 18 환율 — 해외 매입은 현지 통화, 매출은 달러일 때 장부 환율 기준(거래일 · 월평균)과 환차손익 처리
답 → 권장 기준
- 19 환불 · 가품 판정 환불이 나면 이미 낸 판매세 · 관세 · 소득은 어떻게 되돌리나요?
답 → 수정 신고 · 환급 절차
- 20 기록 보존 — 매입 증빙(해외 영수증 · 경매 기록) · 인보이스 필수 항목 · 보존 기간 · 디지털 보관
답 → 목록 · 기간

2부. 고소·분쟁 리스크 — 세무사 범위 밖이면 변호사 확인 표시 부탁

D. 소비자 보호·판매 약속

사이트가 손님에게 하는 약속 하나하나가 나중에 소송 근거가 됩니다. 어디까지 써도 되는지 확인합니다.

- ★21 "판매세 없음" · "관세 선납, 수령 시 추가 비용 없음" · "100% 정품" 같은 문구 — 연방 · 주 소비자법상 허위·과장 광고가 되지 않으려면 어떤 조건이 필요한가요?
답 → 문구별 가능 여부 · 필요한 단서
- ★22 중고 명품 판매에 묵시적 보증(implied warranty)이 붙나요? "현 상태 그대로(as is)" 고지가 유효한 주와 무효인 주가 있나요?
답 → 유효 조건 · 주별 예외
- 23 환불 · 반품 · 취소 — 온라인 판매에서 법으로 보장되는 최소 권리(배송 지연 통지 · 환불 기한 등)가 있나요? 경매 낙찰도 같은가요?
사이트 가정: 낙찰 후 결제 기한 3일 · 수령 후 이의 제기 3일 · 환불 조건 미정.
답 → 최소 의무 · 경매 특례
- ★24 가품이 섞여 나갔을 때 — 모르고 팔았어도 상표권 침해 · 사기 책임이 생기나요? 제3자 감정(AI 감정 · 인증서)을 거쳤다는 사실이 책임을 줄여 주나요?
· 손님 · 브랜드사 양쪽에서 올 수 있는 청구 유형과 보험 · 면책 구조
· 감정 기록 · 사진 · 검수 기록을 어떻게 남겨야 방어가 되는지
답 → 책임 범위 · 방어 요건
- 25 상품 설명 · 상태 등급 · 사진과 실물이 다를 때의 책임 — 등급 기준을 공개하면 책임이 줄어드나요?
답 → 권장 고지 방식
- 26 배송 중 분실 · 파손 · 수령 거부 · 결제 취소 사기(chargeback) — 책임 분배와 보험, 분쟁 시 증빙 요건
답 → 권장 정책 · 증빙

E. 경매·결제 규제

★27 온라인 경매를 운영하는 데 주별 경매인(auctioneer) 면허나 등록이 필요한가요?

답 → 필요 주 · 조건

★28 낙찰금을 배송 완료까지 보류(held until delivered)했다가 정산하는 구조가 송금업 · 에스스로 규제에 걸리나요?

걸리면 결제대행사의 에스스로 기능을 쓰는 등 대안이 있는지.

답 → 해당 여부 · 대안

29 입찰 보증(카드 등록 · 보증금) · 미결제 낙찰자 패널티 · 재경매 — 허용 범위와 약관에 써야 할 내용

답 → 허용 범위 · 약관 문구

30 손님 신원 확인 · 제재 대상 검사(OFAC 등) · 고가 현금성 거래 보고 의무 — 어디까지 해야 하나요?

답 → 의무 범위 · 절차

F. 약관·개인정보·회사 정보·상표

★31 미국 손님용 이용약관에 반드시 들어가야 할 조항(준거법 · 분쟁 해결 · 중재 · 집단소송 포기 · 책임 한도)

답 → 필수 조항

32 개인정보 — 주별 개인정보법 적용 기준과 개인정보 처리방침 필수 내용 · 마케팅 메일(수신거부) 규정

답 → 적용 여부 · 필수 내용

33 사이트에 표시해야 하는 사업자 정보(상호 · 주소 · 연락처)와 누락 시 문제

답 → 필수 표시

34 브랜드 로고 · 상품 사진 · 브랜드명 사용 — 중고 재판매 사이트가 브랜드 상표를 어디까지 쓸 수 있나요(로고 이미지 vs 글자)?

답 → 허용 범위 · 권장

35 위 항목 중 세무사 범위 밖이라 변호사 확인이 필요한 번호를 표시해 주시고, 추천할 분이 있으면 알려 주십시오.

답 → 번호 목록 · 추천

G. 소싱 국가 쪽 세무(현지 세무사 뭉 — 참고 공유)

36 상품을 가져오는 나라의 수출 면세 · 부가세 환급 조건과 증빙 · 그 나라와 미국 사이 조세조약 · 현지 법인이 있다면 그쪽 신고 — 미국 쪽 답과 교차 확인

답 → 현지 세무사 답변 뒤 교차 확인

답을 받으면 사이트에서 바뀌는 곳 — 판매세 · 관세 답: 총액표와 "추가 비용 없음" 문구 / 사업 구조 · 사업자 정보 답: 푸터 · 약관 · 결제 구조 / 소비자 보호 · 정품 · 환불 답: 약관 · FAQ · 상품 설명 고지 / 결제 보류 답: "결제금 보류" 문구 유지 여부.

시안: <https://kidplayboi.github.io/theone-vintage-us-mockup/> · 의뢰처 운영 질문지(31문항)와 짝 · 이 문서는 상담 가이드이며 세무·법률 판단이 아닙니다.